

עין משפט
נר מצוה

רש"י אומר מ"י פ"ח מהל' טוען הלכה ג סמג עשין פט טושיע ח"מ ס"י עב סתקיף יח וס"י קלג ס"ה: רש"י ב ג מ"י פ"ט מהל' תולות הלכה ח סמג לאחין פא טושיע ח"מ ס"י סג:

ר"ד ד מ"י שם ופ"כ מהל' אשות הל' ג סמג שם טושיע שם וטושיע אה"ע ס"י פו סת"י ג וע"ש בגה"ה: ר"ד ה מ"י פ"א מהל' מכירה הלכה ח סמג עשין פט טושיע ח"מ ס"י קלג סתקיף ג:

רבינו גרשום

מצוי עשין לקוחות הן בידי אינהו נמי לא מצי טענין וקשיא: אמר רב חסדאי לא שנו. הא דאמון ואוכלין יחד מעיסא אחת: אבל תלוין בעיסתא, שכבר חלקו ואעפ"י נושא ונותן בחלקם ודאי על תשעה להביא ראיא דאינו שולד דאי לא מיייתו דהיא (ה) מוזקת זה בזה דאימור מעיסתו קיץ. כלומר ממונותיו צמצם וקיבץ ומזון ורשה אלו אונות ושטרות ולהכי כתובין על שמו: בעדים. שידועין שהם שלו: בקיום דשטר. שאם קיימו בית דין אלו שטרות על שמו דכתבי הכי שטרא של פלוני נפק לקימנא ודאי שלו הן דבית דין לא היו מקיימי על שמו אלא דבקיאי דהן שלו: הא רב ושמואל הא רבה רבא שבת. כוליהו גילוי טעמיהו דבריהו: זה כר כמאן סבירא ליה. כלומר מה דעתך בזה: וכן אשה אלמנה שנושאת ונותנת בתוך הבית. של יתומין דעדיין לא נסתלקה מהם: שנפלו לי מבית אבי אבא. והוא הדין שנפלו לה מאביה עצמה לאחר מיתת בעלה דהכי יכולה למימר: אימא לא גולה מיתמי. ותתא מהמימנא ועל היתומים לאיתורי דתא. קמ"ל דאפי' הכי לא מהמימנא אי לא מיייתא ראיא: פ"קא כמה דברים אמורים. דבשה חזקה ג' שנים בחזקה. כלומר כגון כל הני דאמון לעיל דזה המחזיקין טוען לקחות והמעצירי אומר לא מכרתי דאינו מודה לו אבל היכא דמכר או נתון מתנה צריך כל אחד להחזיק בחלקו כדי שלא יתירי ויבליין לחזור בהן. וכן המחזיק בנכסי הגר שמה אינן צריכין ג' שנים לחזקה. אלא נעל שסתם פתח כל שהוא או פרץ בו מעט או גדר כל שהוא לאלתר. הוי חזקה: בקדושין דבי לוי. במסכת קדושין בבית המדרש של לוי: בפניו לא צריך למימר אם המקבל הוא שם בפני הנותן לא צריך למימר ליה הנותן לך חזק וקני אפי"י דלא קאמר ליה אי מחזיק מקבל בנעל וגדר כל שהוא קני. אבל שלא בפניו כגון שהקרקע בעיר אחרת

(א) צ"ל אין מוציאין מחזקתו דמוחזק או מזה.

נב:

דברים העשויין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחים הן בידי אינו נאמן. וקשה דלמר צ"י כל הנשבעין (שנועות דף מו. ושם) א"ר יהודה ראוהו שהטמנין כלים תחת כנפיו ויאל ואמר לקוחין הן בידי אין נאמן ולא אמרן אלא בצעל הבית שאינו עשוי למכור כליו ולא

אמרן אלא בדברים שאין עשויין להטמין ולא אמרן אלא בדברי העשויין להשאיל ולהשכיר אלמא דאפילו בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר נאמן אי ליכא כל הני מילי דקאמר שאין עשוי למכור כליו וכלים שאין דרכן להטמין^א ונראה לר"ת דגרס הסם וצולוהו נמי כי לימנח^ב לא אמרן אלא בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר^ג אבל דברים העשויין להשאיל ולהשכיר אפי' לימנחו למד מהני אין נאמן^ד וכן גורס רב האי בשערים (שער מ) וכן ר"ת וכן מוכח בשילהי דאינו נאמן דעלוי להביא ראיא שזן שלו אלא שאין בהגזל בתרא (צ"ק דף קיד:) המכיר כליו וספריו ציד אחר ויאל שם גנבה בעיר ישבע כמה הוליא ויטול והשתא אפי' לא יאל שם גנבה יאה נאמן לומר שגנבה מייגו דאי בעי אמר השאלתי לך דספרים הן עשויין להשאיל דאפי' ספרא דאגדתא אמר הכא דעשויין להשאל כ"ש שאר ספרים כדאמר צנערה שנתפתחה (כמוצות דף ג.) ולדקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאלין לאחרים ואין לומר דלא מהימן צמיגו לומר דגנובים (ו) משום דלחזקין אינשי צגגבי לא מחזקינן כדאמר צכל הנשבעין (שנועות דף מו:) דלא דמי דהסת דאי אינו נאמן לאחזקין ההוא גנבה צגגבי אפי' צמיגו אבל הכא שאינו אומר פלוני גנבם אלא שהם גנובים^ה מהימן שפיר דכמה גנבים יש בעולם ואין לומר נמי דלאו מייגו הוא שאינו טוען צרנון השאלתי לך לפי שאותו יודע בו שהוא משקר דהא לעיל (דף לא.) אמר דנאמן לומר של אבותי הוא שלקחתי מאבותיך צמיגו דאי בעי אמר מייך וצינתיא אע"פ שהוא יודע דלאו מייניה וצנה

וכן צפרק שני דכתובות (דף טו: וע"ש צמוס' ד"ה ומודה) תנן דנאמן לומר שדה זו של אציק היתה ולקחתיה הימנו צמיגו דאי בעי אמר לא היתה של אציק מעולם אע"פ שהבן יודע שהיתה של אציו ומהנהו עזי דלכלי חושלי צנהרדעא לעיל (דף לו.) אין ראיא דליכא למימר כגון שמכשחו ואומר שלא אכלו כל כך דהשתא הוי מייגו טוב ויתירן ר"ת דהסן מיירי בחדש שאין (ו) עשויין להשאיל ולהשכיר לזה שקנאס דהסן דלא גייס ציה ולפי זה אם עשוי להשאיל לו אפי' לא יאל לו סם גנבה נאמן לומר שהם גנובים צמיגו ולמה"ר (ס) דודי נראה דלא מהימן צמיגו דהוי מייגו להוליא אע"פ שנוטל דמים שהוליא^ז:

אימא מעיסתו קיבין אע"ג דלא טעין הכי אלא אומר מבית אצי אלא מ"מ נאמן צמיגו דאי בעי אמר מעיסתי קמנאמי: **דמרחא קמי יתמי אימא** לא גזא מיתמי. קשה לרשב"א דלדרכה מהאי טעמא דטרחא קמי יתמי גולה מיתמי כדאמר בהשולח (גיטין דף לה.) צההוא הגאה דטרחא קמי יתמי אחי לאורויי ותיך דה"נ קאמר הכא קמ"ל דלא אמרינן דלא גולה אלא אדרכה אחי לאורויי כדאמר בגיטין:

נעל וגדר כ"י שהוא בו'. צגמרס פר"ש^א דהאי נעל היינו שקצב מנעול צדלת דהוי צנין אבל סגר הדלת ונעל צמפתח צנכסי הגר דליכא דמסר ליה לא הוי חזקה דאין זה אלא כמצריח ארי מנכסי חצירו אע"ג דצריש פסחים (דף ד. ושם ד"ה אם) אמר דמשמסר לו מפתח הוי הבית צחזקת שוכר לצדקו וה"ל לקנותו ה"מ

קוין דקתני מתני' צתמיה: צמה דצרים אמורים. דצענין ג' שנים: צחזקת שיש עמה טענה. כלומר ערעור: אבל צחזקת שאין עמה טענה. שבעל הקרקע מודה לו ליטלה כגון נתון מתנה כו' כיון דנעל גדר ופרץ כל שהוא צפני עדים הויא חזקה לקנות שלא יוכל לחזור עוד זה צה: **צקדושין דיני לוי.** צתוספתא (ו) צצרייתא דמס' קדושין ססידר לוי כמו ססידרו ר' חיאי ור' אושעיא: **נעל** וגדר **ופרץ צפניו.** צמקח וממכר מיירי דתנן צקידושין (דף סד.) דקרקע נקנית צחזקה: ומתמה גמי' **צפניו הוא דהוי חזקה אבל שלא צפניו.** דמוכר אם נעל וגדר שלא צפניו לא מיהוי חזקה צתמיה: ס"ק. אם גדר ופרץ לוקח צפניו דמוכר לא צריך למימר ליה מוכר ללוקח לך חזק וקני אלא מכיון שגמרצו לו למכרה כבך וכך מעות והחזיק זה צפניו הויא חזקה דניחא ליה צבך חזקה והלכך שמיך ולא יוכל מוכר לחזור בו עוד והלוקח נמחייב לו דמי מקחו:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

כדשלא רב הונא כו'. כלומר להכי אפקיניהו רבא משום דצברים העשויין להשאיל ולהשכיר אין אדם נאמן לומר לקוח הוא צידי כדשלא רב הונא: קשיא. לדין קשיא אמאי אמר שמואל נע"א] מודי לי אצא כו': ופסק ר' חננאל דהלכתא כשמואל דהיכא דמית על האחין

להציא ראיא וכן פירש נקטינן מרצותי ו"ל כל היכא דלמר צגמי' מיוצתא דפלוגי מיוצתא צטלו דצרי מיי שהמיוצתא עליו לגמרי אצל היכא דעלתה צקשיא כי הך דשמואל לא צטלו דצריו דלמרינן לא הוה צריירא להן דצטלה שמועה זו לגמרי אלא לא אשתכח פירוקא צההוא שעתא דתליא וקיימא. ואעפ"י אין נראה צעיי דלא שגא מיוצתא ולא שגא קשיא דקאי אמילתא דלמוראי חדא היא ולא הויא עיקר אלא לצבי מיוצת' משגשה או מצרייתא שייך לומר מיוצתא *ומפירכא דלמוראי שייך למימר קשיא והא דשמואל נראה צעיני דלא סמכינן עליה כל עיקר וכן צפי' ר"ת כתב מר"ש גאון(ו) כי זה שאמר שמואל ומודי לי אצא שאם מת על האחין להציא ראיא אין הלכה כמותו: לא שנו. הא דקאמר רב נע"א] עליו להציא ראיא: צעיסתן הלכך מאין לו לזה כלום צלא אחיו: קימץ. עזרן ציותר ולכך נמעשר והיה לו ממון לצדו שאין לאחיו חלק בו ומהממון ההוא לקח קרקעות והלוה לאחרים: **ראוי צמאי.** אדרב קאי שהלכה כמותו דאי אדשמואל היכי אמר רב שסת ראיא צקישא השטר והכי לשמואל דלית ליה על האחין להציא ראיא צריך להן לפסול שטרו של זה ולא לקיימו: **ראוי צעדים.** על צעל השטר להציא ראיא דמעיסתו קימץ או מאצי אמו ייש והיה ממון של שטרות הללו שלו: **צקיום השטר.** שכתבו לו צית דין הנפק על שטר זה (ו) וכיון דקיימוהו על צ"ד צדקו השטר וחקרו ועמדו על אמיסת הדבר שכל הכתוב צשטר

אמת הוא והשטר הרי כתוב צשמו של זה: **הא רצה והא רב ששם.** דפלגי אציצא דרב ואי כרב צצירא לך ראיא צמאי אי כרבה אי כרב ששת: **מתניא ידענא.** כרב ומיהו לא פירש לי אי כרבה אי כרב ששת: ורצינו חננאל פסק צעדים צריך להציא ראיא ולא צקיום השטר דהא אפי' רב ששת מודי דרציא צעדים שוה יותר מקיום השטר: וכן **האשה.** אלמנה: **מצים אצי אצא.** ה"נ מצי למימר מצית אצא ומשום רישא דקתני מצית אצי אלא קתני נמי סאימא מצית אצי אצא: **מאי וכן.** דמשמע ואפי' האשה דינה כן (ו) ומאי רצותא איכא טפי דקתני וכן הכי הוה ליה למיתני אשה שהיתה נושאת ונותנת כו' ודרך תנא לומר שני צברים שזין וזימינן דלמרינן דלצריי תרייהו אבל הכא דקתני וכן משמע דצלא זו אף זו קתני: **דשציחא לה מילנא.** חשיבות היא לה שמאמינן אותה צית דין לעשותה אפוטרופוס צשל יתומין וגם מצבחין אותה צני אדם על כך ומקושי(י) גדול תאמר על שלהן שהוא שלה וסד"א דליהמנה קא משמע לן: צצבא צתרא ירושלמי' [פ"ג ה"ה] אין לאיש חזקה צנכסי אשתו צחיי אשתו אבל לאחר מיתת אשתו יש לו חזקה ולא לאשה צחיי צעלה צנכסי צעל אבל לאחר מיתת צעלה יש לה חזקה ולא לאצ צנכסי הכן צחיי הכן אבל לאחר מיתת הכן יש לו חזקה ולא לכן צנכסי האצ צחיי האצ אבל לאחר מיתת האצ יש לו חזקה. ואיכא לדמויי להך דתניא לעיל נע"א] צן שחלק ואשה שגמרצרה כו': צמתני' [לעיל מג.] לא גרסינן **ופרץ צפניו** דהא נכסי הגר לא שייך ציה צפניו דהא מית ליה הגר: **אטו כל הני דלמרינן.** לקמן צמתני' נתון מתנה ואחין שחלקו לאו על ידי חזקה דנעל גדר הן

אמת הוא והשטר הרי כתוב צשמו של זה: **הא רצה והא רב ששם.** דפלגי אציצא דרב ואי כרב צצירא לך ראיא צמאי אי כרבה אי כרב ששת: **מתניא ידענא.** כרב ומיהו לא פירש לי אי כרבה אי כרב ששת: ורצינו חננאל פסק צעדים צריך להציא ראיא ולא צקיום השטר דהא אפי' רב ששת מודי דרציא צעדים שוה יותר מקיום השטר: וכן **האשה.** אלמנה: **מצים אצי אצא.** ה"נ מצי למימר מצית אצא ומשום רישא דקתני מצית אצי אלא קתני נמי סאימא מצית אצי אצא: **מאי וכן.** דמשמע ואפי' האשה דינה כן (ו) ומאי רצותא איכא טפי דקתני וכן הכי הוה ליה למיתני אשה שהיתה נושאת ונותנת כו' ודרך תנא לומר שני צברים שזין וזימינן דלמרינן דלצריי תרייהו אבל הכא דקתני וכן משמע דצלא זו אף זו קתני: **דשציחא לה מילנא.** חשיבות היא לה שמאמינן אותה צית דין לעשותה אפוטרופוס צשל יתומין וגם מצבחין אותה צני אדם על כך ומקושי(י) גדול תאמר על שלהן שהוא שלה וסד"א דליהמנה קא משמע לן: צצבא צתרא ירושלמי' [פ"ג ה"ה] אין לאיש חזקה צנכסי אשתו צחיי אשתו אבל לאחר מיתת אשתו יש לו חזקה ולא לאשה צחיי צעלה צנכסי צעל אבל לאחר מיתת צעלה יש לה חזקה ולא לאצ צנכסי הכן צחיי הכן אבל לאחר מיתת הכן יש לו חזקה ולא לכן צנכסי האצ צחיי האצ אבל לאחר מיתת האצ יש לו חזקה. ואיכא לדמויי להך דתניא לעיל נע"א] צן שחלק ואשה שגמרצרה כו': צמתני' [לעיל מג.] לא גרסינן **ופרץ צפניו** דהא נכסי הגר לא שייך ציה צפניו דהא מית ליה הגר: **אטו כל הני דלמרינן.** לקמן צמתני' נתון מתנה ואחין שחלקו לאו על ידי חזקה דנעל גדר הן

קוין דקתני מתני' צתמיה: צמה דצרים אמורים. דצענין ג' שנים: צחזקת שיש עמה טענה. כלומר ערעור: אבל צחזקת שאין עמה טענה. שבעל הקרקע מודה לו ליטלה כגון נתון מתנה כו' כיון דנעל גדר ופרץ כל שהוא צפני עדים הויא חזקה לקנות שלא יוכל לחזור עוד זה צה: **צקדושין דיני לוי.** צתוספתא (ו) צצרייתא דמס' קדושין ססידר לוי כמו ססידרו ר' חיאי ור' אושעיא: **נעל** וגדר **ופרץ צפניו.** צמקח וממכר מיירי דתנן צקידושין (דף סד.) דקרקע נקנית צחזקה: ומתמה גמי' **צפניו הוא דהוי חזקה אבל שלא צפניו.** דמוכר אם נעל וגדר שלא צפניו לא מיהוי חזקה צתמיה: ס"ק. אם גדר ופרץ לוקח צפניו דמוכר לא צריך למימר ליה מוכר ללוקח לך חזק וקני אלא מכיון שגמרצו לו למכרה כבך וכך מעות והחזיק זה צפניו הויא חזקה דניחא ליה צבך חזקה והלכך שמיך ולא יוכל מוכר לחזור בו עוד והלוקח נמחייב לו דמי מקחו:

שלא

מסורת הש"ס

נא] ג' הלא"ש שרביא ועי' מוס' לקמן ג. ד"ה נעל וכו"א כשאלמות ס' מסעי ס' קלטן, (ו) [תוספתא דקידושין פ"א], (ז) [נ"י"ש הוה רבי שראל גאון. רש"י], (ד) צ"ל ונקוש. דק"ס.

גליון הש"ס

רשב"ם ד"ה ופסק בו' ופריבא דאמוראי שייך לומר קשיא. עי' מנהגיון דף עב ע"א צבש"י ד"ה קשיא וסם דף קיב ע"א צבש"י ד"ה קשיא וצבאר שבע שם ועי' לקמן דף קכו ע"א צבשכ"ס ד"ה קשיא ובפסולא מריפתא שם על הלא"ש וצמו"ק דף צ' ע"ב צתוספות ד"ס חייב שמים:

הנהגות הב"ח

(ג) גמי' דלמקני צעלתא הוא דבעי נעל וגדר ופרץ וכו' מתי כר שרביא צקידושין דמי לוי נעל וגדר ופרץ: (ו) רשב"ם ד"ה צקיום וכו' שטר זה דביין: (ז) ד"ה מחי וכן וכו' ומאי צמותא. צ"ב וסאי"ג פרש"י צצ"ק דף קיד ע"ב: (ח) ד"ה צקידושין דמי לוי צתוספתא (צביתא) מו"מ וי"צ הגהה היא: (ס) תוס' ד"ה צבדים וכו' ואפי' הא דמתא וכו' ויאל לו שם צגניה: (י) בא"ד דגנומים הם משום: (י) בא"ד כדלס שאין עשוי להשאיל: (ק) בא"ד ולמה"ר דוד נראה:

מוסף תוספות

א. ולא משמע [הכא דמייירי בכל אלו] מודלא נקט אלא דברים העשויין להשאיל ולהשכיר. מוס' הלא"ש שנועות מו: ב. נאמן לומר לקוחין הן בידי. שנועות מו: מוד"ה צטועט. ג. ובגן דהוי איניש צצניע או דברים שירכין להטמין או בעה"ב העשוי למכור את כליו. שם. ד. (ודרוקא שיש לו לקוחין הם בידי במגו דהחזרתים לך). מוס' הלא"ש שם. ה. דאמר גבב אחר גבבם לי ומכרם לך. מוס' צ"מ קטן. ו. ומיהו למ"ד בחזקת הבתים (לעיל מר) דאמר מגו להוציא צ"ל כפי' ר"ת וכו'. מוס' שם. י. נג.

צ"ה והשתא קטילי.